

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Do Cidadão e Educação para o Trânsito (arts 72 a 79 da Lei nº 9.503/1997)

Nesta aula iremos abordar dois capítulos do CTB: "do Cidadão" (arts. 72 e 73) e "da Educação para o Trânsito" (arts. 74 a 79).

O primeiro capítulo é bem curtinho, trazendo o seguinte:

1) DO CIDADÃO

Vejam, então, o que dispõe os artigos 72 e 73 do CTB:

CAPÍTULO V DO CIDADÃO

Art. 72. **Todo cidadão ou entidade civil** tem o **direito** de **solicitar, por escrito**, aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, **bem como sugerir alterações** em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este Código.

Art. 73. Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito **têm o dever de analisar as solicitações e responder, por escrito, dentro de prazos mínimos**, sobre a **possibilidade ou não de atendimento**, **esclarecendo ou justificando** a análise efetuada, e, **se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá**.

Parágrafo único. As campanhas de trânsito **devem esclarecer quais as atribuições** dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito e **como proceder** a tais solicitações.

Os pontos mais importantes são:

- Tanto a solicitação quanto a resposta deverão ocorrer por **ESCRITO**;
- O CTB **não dispõe** sobre qual é o prazo de resposta, citando genericamente "dentro de prazo mínimos".
- A resposta deverá ocorrer independentemente de haver **possibilidade ou não** de atendimento, sendo necessário conter justificativa.

Agora iremos abordar o "Capítulo VI - Da Educação para o Trânsito".

2) DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Começamos pelo artigo 74:

Art. 74. A educação para o trânsito é **direito de todos** e constitui **dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito**.

§ 1º É **obrigatória** a existência de **coordenação educacional em cada órgão ou entidade** componente do Sistema Nacional de Trânsito.

§ 2º **Os órgãos ou entidades executivos de trânsito** deverão promover, **dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio**, o funcionamento de **Escolas Públicas de Trânsito**, nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN.

Portanto, temos que os pontos principais são:

- Trata-se de um **DIREITO DE TODOS** e **DEVER PRIORITÁRIO** para os componentes do SNT;
- Cada órgão do SNT deverá possuir coordenação educacional, ou seja, cuidado para não pensar que essa coordenação é de responsabilidade apenas do CONTRAN;
- O funcionamento de **Escolas Públicas de Trânsito**, nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN, foi previsto apenas para os **órgãos ou entidades executivos de trânsito** (SENATRAN, DETRANs e órgãos municipais executivos de trânsito). Esse funcionamento poderá ocorrer **dentro da própria estrutura do órgão** ou **mediante convênio**.

2.1) CAMPANHAS

Em seguida, o artigo 75 trata sobre o tema "campanha" e seus temas e cronogramas:

*Art. 75. O **CONTRAN** estabelecerá, **anualmente**, os **temas e os cronogramas** das campanhas de âmbito nacional que deverão ser **promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito**, em especial nos períodos referentes às **férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito**.*

*§ 1º Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito **deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais**.*

*§ 2º As campanhas de que trata este artigo são de **caráter permanente**, e os **serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens explorados pelo poder público** são **obrigados** a difundi-las **gratuitamente**, com a **frequência recomendada** pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito.*

Sobre os **temas e os cronogramas das campanhas de âmbito NACIONAL**, o artigo 75 diz que serão:

- **ANUAIS**;
- **ESTABELECIDOS** pelo Contran;

Já referente à promoção/execução das campanhas, esta será de responsabilidade de **todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito**, em especial nos períodos referentes às **férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito**.



Fique ligado!

Essas campanhas nacionais não tiram a obrigatoriedade dos órgãos do SNT de realizar outras, **no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais**.

Independentemente da campanha ser nacional ou local, elas terão caráter **PERMANENTE**. O CTB também dispõe que os **serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens explorados pelo PODER PÚBLICO** têm a **OBRIGAÇÃO** de difundi-las **GRATUITAMENTE**. Sobre a frequência desse divulgação, o CTB dispõe apenas que ela seguirá o que for recomendado pelo órgãos competentes do SNT.

Continuando, o artigo 76 traz o seguinte:

*Art. 76. A educação para o trânsito será promovida **na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus**, por meio de **planejamento e ações coordenadas** entre os **órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito** e de **Educação**, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação.*

A finalidade prevista acima ocorrerá da seguinte maneira:



Já sobre as condutas a serem seguidas nos **primeiros socorros em caso de sinistro de trânsito**, caberá ao **MINISTÉRIO DA SAÚDE**, mediante proposta do **CONTRAN**, estabelecer campanha nacional a respeito de seu esclarecimento.

Essas campanhas serão realizadas:

- em caráter **PERMANENTE**;
- por intermédio do **SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**;
- sendo intensificadas nos **períodos de férias escolares, feriados prolongados e na Semana Nacional de Trânsito**

2.2) PUBLICIDADE NO TRÂNSITO

A Lei nº 12.006/2009 incluiu os artigos 77-A a 77-E no Código de Trânsito Brasileiro. Tal normativo assegurou aos órgãos ou entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito alguns mecanismos para a veiculação de mensagens educativas de trânsito em todo o território nacional, que terão caráter **SUPLEMENTAR** às **campanhas nacionais anuais estabelecidas pelo CONTRAN** e à **campanha do MINISTÉRIO DA SAÚDE** (sobre as condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito).

Dispõe o artigo 77-B o seguinte:

Art. 77-B. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada.

E o que o CTB considera como **produtos oriundos da indústria automobilística e afins**?

São eles:

- os **veículos rodoviários automotores** de qualquer espécie, **incluindo os de passageiros e os de carga**; e
- os **componentes**, as **peças** e os **acessórios** utilizados nos veículos mencionados acima.

A regra disposta no caput do artigo 77-B aplica-se à propaganda de **natureza comercial**, veiculada por **iniciativa do fabricante do produto**, em qualquer das seguintes modalidades:

- I – rádio;
- II – televisão;
- III – jornal;
- IV – revista;
- V – outdoor.

Nesses casos, equiparam-se ao fabricante o **montador**, o **encarroçador**, o **importador** e o **revendedor autorizado dos veículos e demais produtos discriminados como oriundos da indústria automobilística ou afim**.

Agora veja o que traz o artigo 77-C:

Art. 77-C. Quando se tratar de publicidade veiculada em outdoor instalado à margem de rodovia, dentro ou fora da respectiva faixa de domínio, a obrigação prevista no art. 77-B estende-se à propaganda de qualquer tipo de produto e anunciante, inclusive àquela de caráter institucional ou eleitoral.

Ou seja, o tema não precisa estar relacionado necessariamente à peça publicitária de produto oriundo da indústria automobilística ou afim. Se o anunciante veicular publicidade em outdoor instalado à margem de rodovia, dentro ou fora da respectiva faixa de domínio, também deverá seguir as regras estabelecidas no artigo 77-B (incluir, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada).

Seguindo, temos o artigo 77-D:

Art. 77-D. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) especificará o conteúdo e o padrão de apresentação das mensagens, bem como os procedimentos envolvidos na respectiva veiculação, em conformidade com as diretrizes fixadas para as campanhas educativas de trânsito a que se refere o art. 75.

O CONTRAN estabeleceu esses padrões através da Resolução Contran nº 351/2010.

Caso a veiculação dessas propagandas seja realizada em desacordo com as condições fixadas nos arts. 77-A a 77-D, o infrator será punido com as seguintes sanções, que poderão ser aplicadas **ISOLADA** ou **CUMULATIVAMENTE**, conforme dispuser o regulamento:

- I – **advertência por escrito**;
- II – **suspensão, nos veículos de divulgação da publicidade, de qualquer outra propaganda do produto, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias**;
- III – **multa de R\$ 1.627,00 (mil, seiscentos e vinte e sete reais) a R\$ 8.135,00 (oito mil, cento e trinta e cinco reais), cobrada do dobro até o quíntuplo em caso de reincidência**.

Sem prejuízo do disposto acima, qualquer infração acarretará a **imediata suspensão da veiculação da peça publicitária** até que sejam cumpridas as exigências fixadas nos arts. 77-A a 77-D.

2.3) PROGRAMAS DESTINADOS À PREVENÇÃO DE ACIDENTES

O CTB dispõe que alguns Ministérios, por meio do CONTRAN, deverão desenvolver e implementar programas destinados à **PREVENÇÃO DE ACIDENTES**:

Art. 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação, do Trabalho e Emprego, dos Transportes e da Justiça e Segurança Pública, **por intermédio do Contran, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de sinistros.**

Já o parágrafo único do artigo 78 traz o valor do repasse para aplicação exclusiva em programas de prevenção de acidentes:

Art. 78, Parágrafo único.

Será repassado, mensalmente, ao Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, para aplicação nos programas de que trata o caput deste artigo e na divulgação do SPVAT, o montante equivalente a até 5% (cinco por cento) do total dos valores arrecadados destinados à Seguridade Social dos prêmios do Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT). (Redação dada pela Lei Complementar nº 207, de 2024)

Para finalizar, o artigo 79 do CTB traz a possibilidade dos **órgãos e entidades executivos de trânsito (SENATRAN, DETRANs e órgãos municipais)** poderem firmar **CONVÊNIO** com os **órgãos de educação** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, objetivando o **cumprimento das obrigações** estabelecidas neste capítulo.

Art. 79. Os **órgãos e entidades executivos de trânsito** poderão firmar convênio com os **órgãos de educação** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, **objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas neste capítulo.**

Por hoje é só, caros alunos!

Bons estudos!!!

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960